

RECURSO CÍVEL Nº 5104549-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: RENATA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXIBILIDADE ANTE A NOTORIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - DENEGACÃO DE JUSTIÇA - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ANULADA PARA CITAÇÃO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar a citação da ré. Sem custas ou honorários. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5104549-64.2024.4.02.5101

510015633113 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5104549-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: RENATA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Deferida a gratuidade de justiça, passa-se ao exame sobre o cabimento do recurso contra sentença de extinção do feito.

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 *das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.")*, necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso, ainda que parcial, no mérito da ação.

O pedido inicial é de majoração do adicional de insalubridade.

O juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, caracterizando carência do direito de agir, requisito essencial para análise do mérito da ação, a teor do nos termos dos arts. 17, 330, III, e 485, VI, todos do CPC.

A parte autora recorre pugnando por anulação da sentença com prosseguimento da análise de seu pedido.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A extinção se baseou na ausencia de requerimento adminisrtativo. O STF e o STJ já se manifestaram inumeras vezes acerca da desnecessidade da via administrativa. A ultima delas, em materia tributária, no tema 1373 do STF:

O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

Vide, ainda casos envolvendo DPVAT, auxílio-moradia para residentes médicos, dentre outras matérias:

EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016)

Tema 325 da TNU: "Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia."

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1356730 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2022 PUBLIC 10-03-2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECUTÓRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

No caso, a parte autora é auxiliar de enfermagem no Hospital Federal do Andaraí, já percebe adicional de insalubridade de 10% e pretende majorá-lo para 20%, a aparentemente, sem qualquer fundamento haja vista que o percentual pretendido é reservado àqueles em **contato permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas, do que não se tem prova.** Por esta razão mesmo, a administração indefere o dito pedido e, por isso, não se exige requerimento administrativo:

"2ª ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL) REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

*A dispensa de prévio requerimento administrativo, **em qualquer ramo do direito, está limitada a pleitos atinentes a matéria exclusivamente de direito, em que a administração se oponha reiteradamente a pretensão autoral** (como, por exemplo, em matéria tributária, a pretensão de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de variada natureza). Nos demais casos, em que há matéria fática, ou em que a Administração acolheria espontaneamente a pretensão autoral, a ausência do requerimento administrativo caracteriza falta de interesse de agir."*

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar a citação da ré.** Sem custas ou honorários. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das**

Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5104549-64.2024.4.02.5101

510015633112 .V3